

ORIGINAL

RECIBIDO AGO24'26AM10:03
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1149

INFORME POSITIVO

24 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara de Representantes 1149 recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas que se acompañan en el entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara de Representantes 1149 (en adelante, el "P. de la C. 1149") tiene como propósito "enmendar los Artículos 5, 6 y 7 de la Ley Núm. 223-2011, según enmendada, conocida como "Ley Protectora de los Derechos de los Menores en Procesos de Adjudicación de Custodia" a los fines de promover la utilización de las aplicaciones parentales (Co-parenting) en los procesos de adjudicación de custodia; para correcciones técnicas; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

LA "LEY PROTECTORA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES EN EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN DE CUSTODIA"

La Ley 223-2011 constituye un estatuto especial dirigido a ordenar la adjudicación de custodia alrededor de dos principios rectores: el mejor bienestar del menor y la corresponsabilidad parental. Su política pública procura que, luego de una separación, divorcio o disolución de una relación consensual, los menores continúen beneficiándose de la participación "activa y constante" de ambos progenitores.¹ En esa dirección, la custodia compartida debe considerarse como primera alternativa cuando

¹ Art. 2 de la Ley 223-2011, según enmendada, conocida como "Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia".

resulte compatible con el bienestar del menor, pero no opera como una adjudicación automática ni como una presunción irrefragable a favor de un arreglo determinado.

El Artículo 5 establece actualmente un deber procesal muy específico para el juez que preside una vista de divorcio, separación o disolución de una relación consensual en la que haya menores involucrados. El tribunal deberá “[a]segurarse que los abogados de las respectivas partes los han orientado sobre los diferentes derechos, deberes y responsabilidades” correspondientes a las distintas formas de custodia reconocidas por ley. Esta disposición convierte al juez en garante de que la decisión de los progenitores sea jurídicamente informada. La obligación primaria de orientar recae sobre los abogados, pero corresponde al tribunal comprobar que la orientación ocurrió. No se trata necesariamente de que el juez preste asesoramiento jurídico a las partes, sino de que se asegure de que estas comprenden las consecuencias legales y prácticas de la custodia compartida, la custodia monoparental, la patria potestad y las responsabilidades derivadas de cada alternativa.

En su redacción vigente, sin embargo, el Artículo 5 se limita a la orientación general sobre las formas de custodia. No ordena que los progenitores sean orientados sobre métodos concretos para ejecutar el arreglo de custodia, manejar calendarios, compartir información médica o escolar, documentar gastos, solicitar cambios de horario o reducir los conflictos comunicativos. Tampoco contiene una referencia expresa a aplicaciones parentales o plataformas digitales de *co-parenting*.

El Artículo 6 regula la vía consensual para establecer la custodia compartida. Su primera exigencia es formal: “[s]i las partes están de acuerdo en asumir la custodia compartida procederán a someter un acuerdo por escrito al Tribunal”. La norma procura transformar el consenso general de los progenitores en un convenio susceptible de evaluación, aprobación y cumplimiento judicial. El acuerdo escrito debe entenderse como el instrumento mediante el cual se concretan las responsabilidades de cada progenitor. Aunque el texto vigente no enumera exhaustivamente su contenido, su referencia a la custodia compartida, la corresponsabilidad y la patria potestad presupone la necesidad de atender aspectos como el tiempo de convivencia, la toma de decisiones, la educación, la salud, las actividades extracurriculares, los viajes, las emergencias y el intercambio de información pertinente al menor.

Cuando las partes no cuentan con representación legal o, aun teniéndola, no logran acordar “la forma y manera” en que funcionará la custodia compartida, el Artículo 6 dispone su referido al programa de mediación del Tribunal o a un mediador certificado de la práctica privada con conocimientos de conducta humana. El propósito de esa intervención es ayudar a preparar el convenio de custodia compartida, corresponsabilidad y patria potestad.

El Artículo 6 ordena que el juez “pasará juicio” sobre el convenio y solamente podrá aprobarlo después de ponderar, dentro de su discreción, que responde a los mejores intereses del menor. Si el tribunal no está conforme con sus términos, puede disponer lo necesario para ajustarlo al mejor bienestar del menor. Cuando no existe

acuerdo o uno de los progenitores solicita la custodia monoparental, la Ley ordena continuar el procedimiento adjudicativo conforme a los Artículos 6, 7, 8 y 9.

El Artículo 7 regula principalmente los casos en que existe una controversia entre los progenitores sobre la custodia. Cuando surge una controversia entre los progenitores sobre la custodia, el tribunal “referirá el caso a la Unidad Social de Relaciones de Familia, o al profesional licenciado que entienda necesario, tales como psicólogos, psiquiatras, consejeros o trabajadores sociales”, quien deberá realizar una evaluación y rendir un informe con recomendaciones. Tanto el trabajador social como el tribunal están obligados a tomar en consideración los criterios enumerados por la Ley.

La evaluación social no sustituye la adjudicación judicial. El trabajador social investiga las circunstancias familiares y formula recomendaciones profesionales; el tribunal, por su parte, evalúa esas recomendaciones junto con la prueba y los criterios estatutarios. El Artículo 8 confirma que el informe social es uno de los factores que debe considerar el juez, pero no el único, y que la determinación final permanece dentro de la discreción judicial orientada por el mejor bienestar del menor.

El criterio directamente relacionado con el proyecto anunciado es el inciso 12 del Artículo 7. Este ordena considerar “[l]a comunicación que existe entre los progenitores y la capacidad para comunicarse mediante comunicación directa o utilizando mecanismos alternos”. Esta disposición es suficientemente amplia para que, aun bajo el derecho vigente, un trabajador social o un tribunal considere medios distintos de la conversación presencial o telefónica. La expresión “mecanismos alternos” podría razonablemente comprender correo electrónico, mensajes escritos, calendarios compartidos y aplicaciones diseñadas para la coordinación parental. No obstante, la Ley no identifica expresamente ninguno de esos mecanismos ni establece parámetros para su selección o utilización.

A la luz de lo anterior, el P. de la C. 1149 enmienda los Artículos 5, 6 y 7 de la Ley 223-2011 para incorporar expresamente las aplicaciones parentales o de *co-parenting* como una alternativa para facilitar la comunicación entre progenitores en los procesos de custodia. A esos efectos, impone al juez el deber de proveer alternativas para una comunicación sana y efectiva; autoriza al Tribunal a sugerir el uso de estas aplicaciones tanto al evaluar acuerdos de custodia compartida como al considerar la capacidad de comunicación entre las partes; y reconoce su utilidad para centralizar comunicaciones, calendarios, gastos y otros asuntos relacionados con la crianza. No obstante, la medida aclara que su utilización será estrictamente voluntaria y que no podrá imponerse como requisito para adjudicar controversias de custodia, patria potestad o relaciones filiales, ni la negativa de una parte podrá generar inferencias adversas o utilizarse como factor negativo en su contra.

Además, el proyecto corrige la numeración del Artículo 7, al redesignar como inciso 14 la cláusula residual sobre cualquier otro criterio pertinente para proteger el bienestar del menor. También ordena a la Puerto Rico Innovation and Technology Service establecer, dentro de cien días, protocolos para el uso adecuado de estas plataformas y políticas de protección y seguridad de la información compartida. La

medida entraría en vigor cien días después de su aprobación, por lo que su efecto principal sería institucionalizar una herramienta tecnológica de coordinación parental, sin alterar el estándar rector del mejor bienestar del menor ni sustituir la discreción judicial.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. de la C. 1149, tomó en consideración el memorial explicativo sometido por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. Asimismo, solicitó memoriales explicativos al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y a la Oficina de Administración de los Tribunales de Puerto Rico.

A pesar de nuestra solicitud, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico no compareció ante la Comisión. Por su parte, la Oficina de Administración de los Tribunales de Puerto Rico presentó sus comentarios por escrito.

A continuación, se expone lo expresado por las entidades cuyos memoriales explicativos fueron considerados por esta Comisión.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES



La Oficina de Administración de los Tribunales endosó la medida con recomendaciones. Reconoció “la intención legislativa de promover una mejor comunicación entre los progenitores, en beneficio de los hijos menores de edad, a través del uso de aplicaciones parentales en algunos casos”. Asimismo, señaló que, en la práctica, los tribunales ya pueden sugerir estas plataformas cuando estimen que su utilización puede ser útil y se ajusta a las circunstancias particulares del caso. En ese sentido, expresó que favorece “que se reconozca la discreción judicial para recurrir a la alternativa de sugerir el uso de aplicaciones parentales en los casos en que sea viable y exista la disposición requerida de los progenitores”. Añadió que estas herramientas pueden abonar al mejor bienestar del menor y servir de apoyo a los tribunales cuando se evalúen factores como el nivel de conflicto entre las partes, su capacidad económica y las salvaguardas de confidencialidad aplicables.

La Oficina advirtió, no obstante, que el uso de estas aplicaciones debe evaluarse individualmente, pues algunas conllevan costos que deben ser sufragados por las partes y “algunas personas pudieran no contar con los recursos económicos que implican”. También destacó la importancia de considerar el consentimiento y la disposición de los progenitores para utilizar la plataforma digital. De surgir alguna situación que requiera intervención judicial, indicó que el tribunal podría adoptar las medidas cautelares o correctivas necesarias, incluyendo ordenar la suspensión o discontinuación del uso de la aplicación o herramienta utilizada por las partes.

En cuanto a la encomienda otorgada a la Puerto Rico Innovation and Technology Service para establecer los protocolos de uso y las políticas de protección

y seguridad de la información, la Oficina recomendó que “se consulte con PRITS para que evalúe la viabilidad y el alcance de lo propuesto, de acuerdo con la pericia que ostenta”. Finalmente, advirtió que el texto aprobado por la Cámara omite parte del lenguaje vigente del Artículo 7 de la Ley 223-2011, según enmendada por la Ley 70-2020. En particular, excluye la facultad del tribunal para referir el caso “a la Unidad Social de Relaciones de Familia, o al profesional licenciado que entienda necesario, tales como psicólogos, psiquiatras, consejeros o trabajadores sociales”. Por ello, recomendó reincorporar dicho lenguaje para preservar expresamente la facultad judicial de realizar estos referidos en los procedimientos relacionados con la custodia.

COLEGIO DE PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL DE PUERTO RICO



El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico endosó la medida con recomendaciones. Reconoció que las aplicaciones de coparentalidad, como OurFamilyWizard, TalkingParents y AppClose, pueden constituir un recurso útil para atender conflictos surgidos en procesos de divorcio y custodia. Destacó que estas plataformas ofrecen funciones de mensajería, calendarios compartidos y registros de gastos, y que la comunicación asincrónica puede reducir las interacciones emocionales, limitar el contacto directo y conservar un registro de las conversaciones y gestiones. No obstante, advirtió que estas herramientas “no son una solución universal” y que “las aplicaciones no pueden entenderse como un recurso en sí mismo”, sino como una herramienta complementaria para las familias, los profesionales que las acompañan y los tribunales que supervisan los acuerdos de custodia.

El Colegio expresó particular preocupación por el riesgo de que estas aplicaciones faciliten prácticas de control coercitivo, vigilancia, acoso digital o manipulación de la información en casos de violencia de género. Indicó que las funciones de registro permanente podrían utilizarse para “construir narrativas falsas”, proyectar una imagen desfavorable de la otra parte o continuar patrones de control y angustia. También señaló riesgos relacionados con la geolocalización, el monitoreo de movimientos, la exigencia de respuestas inmediatas, la divulgación de información privada y la utilización de datos para propósitos distintos a los judiciales. Por ello, recomendó que se establezca un protocolo de protección y seguridad que limite o prohíba la geolocalización en tiempo real, disponga horarios razonables para responder, regule el consentimiento de las partes, examine los términos y condiciones de las plataformas y establezca guías profesionales para su utilización.

Asimismo, recomendó que el uso de estas aplicaciones no sustituya la intervención de profesionales especializados en coordinación parental, mediación, trabajo social, psicología u otras disciplinas de la conducta humana. Propuso permitirles acceso de “solo lectura” para identificar tempranamente patrones de incumplimiento, conflicto o agresión; establecer materiales educativos y adiestramientos obligatorios sobre “ciudadanía digital parental”; y garantizar recursos y oportunidades de acceso para las familias que enfrenten limitaciones

económicas o tecnológicas. En conclusión, el Colegio manifestó expresamente que “avalamos la medida, siempre que se incorporen las enmiendas recomendadas”, a fin de asegurar una implementación ética, segura, equitativa y compatible con el mejor interés de los menores.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión Informante certifica que el P. de la C. 1149 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso del P. de la C. 1149, según fue referido, así como de la Ley 223-2011, según enmendada, conocida como “Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia”, y de los memoriales explicativos sometidos por la Oficina de Administración de los Tribunales y el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.



La Comisión de lo Jurídico coincide en que la medida procura incorporar expresamente las aplicaciones parentales o de co-parenting como herramientas para facilitar la comunicación entre los progenitores durante los procesos de adjudicación de custodia. La medida se inserta en la política pública vigente de promover la corresponsabilidad parental y la participación de ambos progenitores, siempre subordinada al mejor bienestar del menor.

La Comisión entiende que las aplicaciones parentales pueden resultar útiles para organizar calendarios, documentar comunicaciones, coordinar actividades y gastos, y reducir las interacciones conflictivas entre los progenitores. Sin embargo, acogió las observaciones formuladas en los memoriales y recomienda la aprobación de la medida con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico, **dirigidas a preservar la discreción judicial**, garantizar el carácter voluntario de estas herramientas y establecer salvaguardas relacionadas con su viabilidad, costo, seguridad, privacidad y confidencialidad.

En cuanto al Artículo 5, se sustituyó el lenguaje que imponía al juez el deber de “proveer alternativas” por una obligación más precisa de asegurarse de que las partes sean orientadas sobre los mecanismos disponibles para facilitar una comunicación sana y efectiva. Además, se aclaró que el tribunal podrá sugerir el uso de una aplicación parental cuando, luego de considerar las circunstancias particulares del caso, estime que constituye una herramienta viable y adecuada para promover el interés óptimo del menor. Esta modificación evita atribuir al tribunal la responsabilidad de proveer directamente una plataforma tecnológica y encuadra su intervención dentro de su función de orientación y supervisión judicial.

Respecto al Artículo 6, se precisó que la sugerencia judicial podrá realizarse en las distintas etapas relacionadas con la preparación, evaluación y aprobación de los acuerdos de custodia. No obstante, el tribunal deberá considerar la disposición y capacidad de las partes para utilizar la aplicación, los costos asociados y las salvaguardas de seguridad, privacidad y confidencialidad. Asimismo, se estableció expresamente que su utilización será estrictamente voluntaria, que la aprobación de un acuerdo de custodia no podrá condicionarse a su aceptación y que la negativa de una parte no podrá generar una inferencia adversa durante la evaluación del acuerdo.

En el Artículo 7 se amplió el análisis que deberá realizar el tribunal antes de sugerir una aplicación parental. Además de la capacidad y disposición de las partes y los costos correspondientes, el tribunal podrá considerar el nivel de conflicto entre los progenitores, cualquier historial de violencia doméstica o control coercitivo y las salvaguardas aplicables a la información compartida. Se mantuvo el carácter estrictamente voluntario de la recomendación y se aclaró que la negativa a utilizar estas herramientas no podrá considerarse como criterio adverso, inferencia negativa ni factor determinante en la adjudicación de una controversia. También se dispuso que las aplicaciones no sustituirán la intervención, evaluación o acompañamiento de los profesionales que atiendan a la familia cuando ello resulte necesario.

De particular importancia, la Oficina de Administración de los Tribunales advirtió que el proyecto aprobado por la Cámara omitió parte del texto vigente del párrafo introductorio del Artículo 7 de la Ley 223-2011, según enmendada por la Ley 70-2020. El texto omitido preserva la facultad del tribunal para referir el caso a la Unidad Social de Relaciones de Familia o al profesional licenciado que estime necesario, incluyendo psicólogos, psiquiatras, consejeros o trabajadores sociales. La Comisión acogió esta observación y reincorporó el lenguaje omitido en el entirillado electrónico, a fin de evitar que la aprobación de la medida restrinja inadvertidamente las facultades de referido y evaluación profesional que actualmente posee el tribunal.

Esta enmienda restituye una disposición incorporada al ordenamiento vigente mediante la Ley 70-2020, pero omitida del texto aprobado por la Cámara. En conjunto, las enmiendas recomendadas procuran integrar las aplicaciones parentales de forma prudente y flexible, sin convertirlas en una obligación procesal, sin penalizar a quien decline utilizarlas y sin menoscabar las facultades judiciales ni la intervención de los profesionales de la conducta humana en los procedimientos de custodia.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el P. de la C. 1149, recomendando su aprobación con las enmiendas que se acompañan en el entirillado.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO.

Hon. Ángel A. Toledo López

Presidente

Comisión de lo Jurídico

Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(13 DE ABRIL DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1149

18 DE FEBRERO DE 2026

Presentado por la representante *del Valle Correa*

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY



Para enmendar los Artículos 5, 6 y 7 de la Ley ~~Núm.~~ 223-2011, según enmendada, conocida como "Ley Protectora de los Derechos de los Menores en ~~Procesos~~ el Proceso de Adjudicación de Custodia" a los fines de promover la utilización de las aplicaciones parentales (*Co-parenting*) en los procesos de adjudicación de custodia; para correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley ~~Núm.~~ 223-2011, según enmendada, dispone en su Artículo 2 que:

"Artículo 2.- Declaración de la Política Pública.

..., se decreta que constituye política pública del Gobierno de Puerto Rico la promoción de la custodia compartida y corresponsabilidad sobre los hijos; la consideración de la misma como primera alternativa en los casos que se ajuste al mejor bienestar del menor; y el promover la participación activa de ambos progenitores en las actividades de los hijos, en el mayor grado posible."

El Artículo 602 del Código Civil de Puerto Rico, establece lo que se entenderá por custodia compartida. Esta definición se recoge en el Artículo 3 de la Ley Núm. 223-2011, antes citada. A esos efectos señala:

“Artículo 602. — Custodia compartida; definición.

Custodia compartida es la obligación de ambos progenitores de ejercer directa y totalmente todos los deberes y funciones que conlleva la patria potestad de los hijos, relacionándose con estos el mayor tiempo posible y brindándoles la compañía y atención que se espera del progenitor responsable. ...”

El Artículo 604 del Código Civil de Puerto Rico sobre “Criterios a considerar en la adjudicación de custodia compartida”, indica que el tribunal debe evaluar los criterios que allí se establecen, entre los que se encuentran la comunicación entre los progenitores y la capacidad de estos para comunicarse directamente o utilizando, mecanismos alternos. Permite, además, que el Tribunal considere cualquier otro criterio que garantice el interés óptimo de los menores.



En el informe estadístico del Tribunal General de Justicia¹, se indica que se presentaron 2,025 casos de custodia, quedando pendientes por resolver al finalizar el 30 de junio de 2024, 931 casos. Al 1 de julio de 2023, quedaron pendientes de resolver 1,031 casos. Se radicaron, además, 541 casos de custodia y alimento para menores de edad y 7 casos para custodia, alimentos y hogar seguro; quedando pendientes 268 casos y 4 casos respectivamente. La tabla que precede resume los casos recibidos, atendidos y que quedaron pendientes de adjudicar en las salas del Tribunal General de Justicia al finalizar el mes de junio de 2023, relacionados con asuntos de custodia.

¹ Oficina de Administración de los Tribunales. (2025, Mayo 19). *Anuario Estadístico del Poder Judicial de Puerto Rico 2023-2024*. OAT, Poder Judicial. Recuperado de: <https://poderjudicial.pr/informes-a-la-comunidad/otros-informes/informes-anuales-y-fiscales-de-la-rama-judicial/>.

Tabla C-9 Movimiento de casos de relaciones de familia, por causa de acción
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior: Año fiscal 2023-2024

Causa de acción	Pendientes al 1/jul/2023	Casos presentados	Casos a resolver	Casos resueltos							Pendientes al 30/jun/2024
				Ha lugar	No ha lugar	Estipulación	Archivos	Trasladados	Otros	Total	
Adopción	27	124	151	117	1	-	12	-	-	130	21
Adopción y patria potestad	12	26	58	19	-	-	2	-	1	22	16
Alimentos - menores de edad	986	2,558	3,544	1,874	5	91	698	-	76	2,744	800
Alimentos - menores de edad y hogar seguro	1	2	3	2	-	-	-	-	1	3	-
Alimentos - pendiente lite y exconyuges	20	19	39	8	2	3	15	-	-	28	11
Alimentos entre parientes	57	85	142	37	2	8	48	-	1	96	46
Alimentos locales	15	192	207	13	-	6	174	-	-	193	14
Autorización judicial	162	677	839	507	6	8	142	-	19	676	163
Custodia	1,031	2,025	3,056	1,309	24	152	587	4	49	2,125	931
Custodia de mascotas	1	2	3	-	-	-	1	-	-	1	2
Custodia y alimentos - menores de edad	217	541	758	308	4	63	104	-	11	490	268
Custodia, alimentos - menores de edad y hogar seguro	4	7	11	4	-	-	3	-	-	7	4
Declaración de ausente y nombramiento de administrador	14	21	35	16	-	-	4	-	-	20	15
Declaración de incapacidad	244	470	714	309	4	-	161	-	5	479	235
Divorcio - consentimiento mutuo	165	2,209	2,374	2,020	5	24	160	-	52	2,261	113
Divorcio - consentimiento mutuo y alimentos - menores de edad	3	3	6	5	-	-	-	-	-	5	1
Divorcio - ruptura irreparable	1,300	4,723	6,023	4,152	9	4	746	2	31	4,944	1,079
Divorcio - ruptura irreparable y alimentos - menores de edad	22	51	73	46	-	-	11	-	-	57	16
Divorcio - ruptura irreparable y alimentos exconyuges	6	2	8	7	-	-	1	-	-	8	-

Nota. Fuente (OAT, Anuario Estadístico del Poder Judicial, 2023-2024)

Por su parte, en los casos de divorcio presentados, aquellos que incluían un asunto de custodia sumaron 108. Quedaron pendientes de adjudicar 35 casos al 30 de junio de 2023. La tabla que precede resume los casos recibidos, atendidos y que quedaron pendientes de adjudicar en las salas del Tribunal General de Justicia al finalizar el mes de junio de 2023, relacionados con divorcios y custodia.

Tabla C-9 Movimiento de casos de relaciones de familia, por causa de acción
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior: Año fiscal 2023-2024

Causa de acción	Pendientes al 1/jul/2023	Casos presentados	Casos a resolver	Casos resueltos							Pendientes al 30/jun/2024
				Ha lugar	No ha lugar	Estipulación	Archivos	Trasladados	Otros	Total	
Divorcio - ruptura irreparable y custodia	7	50	37	27	-	1	2	-	-	30	7
Divorcio - ruptura irreparable y patria potestad	1	3	4	1	-	-	-	-	-	1	3
Divorcio - ruptura irreparable, custodia y alimentos - menores de edad	12	62	74	46	-	-	4	-	-	50	24
Divorcio - ruptura irreparable, custodia, alimentos - menores de edad y hogar seguro	-	3	3	2	-	-	-	-	-	2	1
Divorcio - ruptura irreparable, patria potestad y custodia	1	8	9	7	-	-	1	-	-	8	1
Divorcio - ruptura irreparable, patria potestad, custodia y alimentos - menores de edad	2	5	7	4	-	-	1	-	-	5	2
Divorcio - separación	3	6	9	-	-	-	8	-	-	8	1
Divorcio - trato cruel o injurias graves	-	11	11	-	-	-	9	-	-	9	2
Emancipación	7	48	55	35	1	-	10	-	1	47	8
Exequatur	15	50	65	44	-	-	4	-	1	49	16
Filiación	157	296	453	226	8	1	83	-	3	321	132
Hogar seguro y alimentos - menores de edad	2	1	3	3	-	-	-	-	-	3	-
Liquidación de comunidad de bienes	6	12	18	5	-	-	3	-	-	8	10
Nombramiento de tutor	-	5	5	1	-	-	4	-	-	5	-
Nulidad y dispensa de matrimonio	5	6	11	6	-	-	1	-	-	7	4
Otras	19	110	129	87	3	1	5	-	8	104	25

Nota. Fuente (OAT, Anuario Estadístico del Poder Judicial, 2023-2024)

En cuanto a casos que envuelvan asuntos de patria potestad y custodia, el Poder Judicial informa que se presentaron 272 casos, quedando pendientes 114 casos al 30 de junio de 2023. La tabla que precede resume los casos recibidos, atendidos y que quedaron pendientes de adjudicar en las salas del Tribunal General de Justicia al finalizar el mes de junio de 2023, relacionados con asuntos de patria potestad y custodia.

Tabla C-9 Movimiento de casos de relaciones de familia, por causa de acción
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior: Año fiscal 2023-2024

Causa de acción	Pendientes al 1/jul/2023	Casos presentados	Casos a resolver	Casos resueltos							Pendientes al 30/jun/2024
				Ha lugar	No ha lugar	Estipulación	Archivos	Traslados	Otros	Total	
Patria potestad	145	332	477	282	17	6	32	-	2	339	138
Patria potestad y alimentos - menores de edad	5	10	15	5	-	-	4	-	-	9	6
Patria potestad y custodia	130	242	372	219	4	11	44	-	5	283	89
Patria potestad y declaración de incapacidad	6	7	13	5	-	-	1	-	1	7	6
Patria potestad, custodia y alimentos - menores de edad	30	64	94	54	1	7	6	-	1	69	25
Protección a menores	46	224	270	172	13	-	14	-	28	227	43
Solicitud para hacer cumplir orden ASUME	6	2	8	-	-	-	7	-	-	7	1
Total	4,892	15,274	20,166	11,984	109	386	3,112	6	290	15,887	4,279

Fuente: Oficina de Administración de los Tribunales, Oficina de Estadísticas, Ciencia de Datos y Planificación Judicial

Nota. Fuente (OAT, Anuario Estadístico del Poder Judicial, 2023-2024)

Se reportaron, además, 535 órdenes de emergencia de custodia. Para el mismo periodo recibieron 8,447 casos sobre pensiones alimentarias.

Labor realizada	Cantidad
Regla 6	
Vistas	36,850
Causa	28,495
Ley de Salud Mental	
Solicitudes	11,546
Órdenes	10,731
Órdenes de custodia de emergencia	535
Resoluciones bajo Ley Núm. 140*	1,811
Determinación de causa bajo Ley 88**	299

*Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, conocida como Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho.

**Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, conocida como Ley de Menores de Puerto Rico.

Nota. Fuente (OAT, Anuario Estadístico del Poder Judicial, 2023-2024)

Conforme a los números provistos por la Oficina de Administración de los Tribunales en su Anuario Estadístico, el Poder Judicial recibió sobre 2,600 casos que atendían algún asunto de custodia, sin contar los 535 casos de custodia de emergencia que le fueran presentados. La información anterior demuestra el alto número de asuntos relacionados con custodia que reciben los tribunales de Puerto Rico.

De acuerdo con la normativa vigente, los tribunales poseen facultad para atender las situaciones de custodia que se le presentan, siempre procurando el mejor bienestar de los menores. En la época moderna se han desarrollado diversas aplicaciones que facilitan la vida diaria del ciudadano, entre las que se encuentran aquellas dedicadas a facilitar las relaciones entre los padres y madres custodios y no custodios.

Los llamados *Co-Parenting Apps* son ampliamente utilizados en los tribunales de los estados para facilitar las comunicaciones entre las partes y aminorar los altos costos de casos, en especial aquellos complejos y altamente contenciosos. Estas aplicaciones se utilizan para documentar las conversaciones entre las partes, establecer calendarios, y los registros de gastos, entre otros. Este tipo de plataforma crea un mecanismo sencillo y accesible que está alineado con los mejores intereses del menor. Una vez las partes dan su consentimiento para la utilización de este mecanismo, el mismo se puede convertir en una herramienta confiable a utilizarse por los tribunales ya que disminuye los conflictos entre las partes y facilita la comunicación entre estos. Las aplicaciones de crianza compartida que actualmente existen son variadas. Entre estas se encuentran "OurFamilyWizard", "TalkingParents", "CustodyXChange", "AppClose", entre otras.



Los padres y las madres juegan un papel importante en el desarrollo saludable de sus menores. El involucramiento positivo de estos en la vida de sus hijos, tanto en su relación directa con el menor como con la persona custodia, puede contribuir al desarrollo positivo del menor.²

Esta Asamblea Legislativa tiene como objetivo principal apoyar de una forma consistente la comunicación efectiva y la toma de decisiones que salvaguarda y prioriza el mejor interés del menor. Por lo que es necesario facilitar las soluciones justas, rápidas y económicas que benefician al menor, como lo es la utilización de las aplicaciones parentales. Es prioritario darle esta alternativa al juzgador, principalmente en litigios contenciosos que no abonan al mejor interés del menor ni a mejorar la comunicación entre las partes. Una comunicación efectiva es necesaria para una convivencia tranquila y un desarrollo adecuado de nuestros niños y niñas. Es nuestra responsabilidad velar porque se salvaguarde el mejor interés del menor.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

² Administration for Children and Families. (2019, Junio 28). *Integrating Approaches that Prioritize and Enhance Father Engagement*. ACF, US Department of Health & Human Services. Recuperado de <https://acf.gov/ofa/policy-guidance/acf-acf-im-18-01-integrating-approaches-prioritize-and-enhance-father>.

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley ~~Núm.~~ 223-2011, según enmendada, conocida como "Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia", para que lea como sigue:

"Artículo 5.- Deber del Juez.

En la vista judicial en los casos de divorcio, separación o disolución de una relación consensual donde esté involucrado un menor de edad, el juez deberá:

1) Asegurarse de que los abogados de las respectivas partes los han orientado sobre los diferentes derechos, deberes y responsabilidades que conllevan las diferentes formas de custodia que por ley existen.

2) Asegurarse de ~~proveer alternativas para una sana y efectiva comunicación entre las partes, como lo es la utilización de aplicaciones parentales ('Co-parenting') que las partes sean orientadas sobre las alternativas disponibles para facilitar una comunicación sana y efectiva, incluyendo el uso de aplicaciones parentales ('co-parenting').~~
El tribunal podrá sugerir la utilización de estas aplicaciones cuando, luego de considerar las circunstancias particulares del caso, estime que constituyen una herramienta viable y adecuada para promover el interés optimo del menor."

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley ~~Núm.~~ 223-2011, según enmendada, conocida como "Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia", para que lea como sigue:

"Artículo 6.- Acuerdos.

Si las partes están de acuerdo en asumir la custodia compartida, ~~procederán a someter~~
someterán un acuerdo por escrito al Tribunal. En los casos en que las partes o una de ellas

1 no tengan representación legal o aun teniendola no han hayan podido acordar la forma y
 2 manera en que se establecerá la custodia compartida, se referirá a las partes al ~~programa~~
 3 ~~de mediación del Tribunal~~ Negociado de Métodos Alternos del Poder Judicial o a un
 4 ~~Mediador/a certificado, de la práctica privada, con conocimientos de la conducta~~
 5 ~~humana, para que ayuden a la pareja~~ una persona mediadora certificada de la práctica privada,
 6 con conocimientos sobre la conducta humana, para que ayude a las partes a preparar el convenio
 7 sobre custodia compartida, corresponsabilidad y patria potestad.

8 En el caso de que ambos progenitores del menor estén de acuerdo con la custodia
 9 compartida, y suscriban un acuerdo a tales efectos, el juez pasará juicio sobre el mismo y,
 10 ~~de impartirle su aprobación, luego de ponderar, dentro de su discreción, que la misma es~~
 11 ~~en este y, luego de determinar, en el ejercicio de su discreción, que responde a~~ los mejores
 12 intereses del menor, ~~deberá seguir los procedimientos judiciales posteriores basado~~ podrá
 13 impartirle su aprobación y continuar los procedimientos judiciales posteriores basados en dicho
 14 acuerdo. Si el juez no está conforme con los términos del acuerdo, podrá disponer lo que
 15 entienda procedente para ajustarlo al mejor bienestar del menor.

16 No obstante, si una de las partes no está de acuerdo o desea la custodia monoparental
 17 del menor, el juez deberá continuar los procedimientos ~~basado~~ basándose en lo establecido
 18 en los Artículos 6, 7, 8 y 9 de esta Ley. ~~En cualquiera de las instancias el Tribunal podrá~~
 19 ~~sugerirle a las partes que utilicen una aplicación parental ('Co-parenting') que facilite y~~
 20 ~~permita las comunicaciones saludables entre las partes, en bienestar de los menores.~~

21 En cualquiera de estas etapas, el Tribunal podrá sugerir a las partes el uso de una aplicación
 22 parental ("co-parenting") para facilitar una comunicación sana y efectiva, cuando, luego de

1 considerar las circunstancias particulares del caso, determine que esta constituye una alternativa
 2 viable y adecuada para promover el mejor bienestar del menor. Al realizar esta sugerencia, el
 3 Tribunal podrá considerar, entre otros factores, la disposición y capacidad de las partes para
 4 utilizar la aplicación, los costos asociados y las salvaguardas de seguridad, privacidad y
 5 confidencialidad aplicables. Su utilización será estrictamente voluntaria y la aprobación del
 6 acuerdo de custodia no podrá condicionarse a que las partes acepten utilizarla. La negativa de
 7 cualquiera de las partes tampoco podrá considerarse como criterio adverso o inferencia negativa en
 8 la evaluación del acuerdo."

9 Sección 3.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 223-2011, según enmendada,
 10 conocida como "Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de
 11 Custodia", para que lea como sigue:

12 "Artículo 7.- Criterios a Considerarse en la Adjudicación de Custodia.

13 Al considerarse una solicitud de custodia en la que surjan controversias entre los
 14 progenitores en cuanto a la misma, el tribunal referirá el caso ~~al trabajador social de~~
 15 ~~Relaciones de Familia~~ a la Unidad Social de Relaciones de Familia, o al profesional
 16 licenciado que entienda necesario, tales como psicólogos, psiquiatras, consejeros o
 17 trabajadores sociales, quien realizará una evaluación y rendirá un informe con
 18 recomendaciones al Tribunal. Tanto el trabajador social o el profesional licenciado antes
 19 indicado, al hacer su evaluación, como el tribunal, al emitir su determinación, tomarán
 20 en consideración los siguientes criterios:

21 1) ...

22 ...

12) La comunicación que existe entre los progenitores y la capacidad para comunicarse mediante comunicación directa o utilizando mecanismos alternos. El Tribunal podrá sugerirle a las partes que usen una aplicación parental (~~'Co-parenting'~~) que facilite y permita las comunicaciones saludables entre las partes, en bienestar de los menores. El Tribunal podrá sugerir a las partes el uso de una aplicación parental ("co-parenting") para facilitar una comunicación sana y efectiva, cuando, luego de considerar las circunstancias particulares del caso, determine que esta constituye una alternativa viable y adecuada para promover el mejor bienestar del menor. Al formular dicha sugerencia, el Tribunal podrá considerar, entre otros factores, la disposición y capacidad de las partes para utilizar la aplicación, los costos asociados, el nivel de conflicto entre los progenitores, cualquier historial de violencia doméstica o control coercitivo y las salvaguardas de seguridad, privacidad y confidencialidad aplicables. La recomendación que emita el tribunal respecto al uso de aplicaciones parentales tendrá carácter estrictamente voluntario y no constituirá requisito ni condición para la adjudicación de controversias relacionadas a con la custodia, patria potestad, relaciones filiales o cualquier otro asunto vinculado al bienestar del menor. La negativa de cualquiera de las partes a utilizar dichas herramientas, no podrá ser considerada como criterio adverso, inferencia negativa, ni factor determinante en la evaluación judicial de los méritos de un caso. El uso de estas aplicaciones no sustituirá la intervención, evaluación o acompañamiento de los profesionales que atiendan a la familia, cuando ello resulte necesario.

13) ...

1 (14) Cualquier otro criterio válido o pertinente que pueda considerarse para
2 garantizar el mejor bienestar del menor.”

3 Sección 4.-Protocolo de protección y seguridad

4 La Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) establecerá los protocolos
5 necesarios para el uso adecuado de las aplicaciones parentales en Puerto Rico. Estos
6 protocolos también establecerán las políticas de protección y seguridad de la información
7 que se comparta en las aplicaciones parentales. Así, se le concede a PRITS un término de
8 cien (100) días para que cumpla con lo que establece esta sección.

9 Sección 5.- Esta Ley entrará en vigor a los cien (100) días después de su aprobación.

